

1502617-47.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... e 22 dias, sendo que não estava nesse tráfico, porque não há nenhuma digital sua na droga. Ainda, alegou que foi agredido. Já foi condenado duas vezes por tráfico, além de ter sido apreendido por infração análoga ao tráfico quando era menor.

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502617-47.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502617-47.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305708/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 21301168 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 626/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2305708 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

MARCIO SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de MARCIO SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 09 de

novembro de 2021, às 10h:10min, na Rua Carmo Vieira, nº 364, Bom Jesus - Pirapora do Bom Jesus-SP, nas imediações do estabelecimento de ensino Escola Municipal Beraldo Gallo, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 07 porções de crack, 13 porções de maconha e 24 porções de cocaína, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados por um transeunte acerca da prática de crime de tráfico de entorpecentes por dois indivíduos, cujas características foram oportunamente descritas pelo denunciante.

1.2.) Ao chegarem ao local dos fatos, situado nas proximidades da Escola Municipal Beraldo Gallo, os Policiais abordaram os indivíduos com as características descritas pelo transeunte, os quais foram posteriormente identificados como MÁRCIO SILVA FIQUEIREDO DE SOUZA e o menor de idade Gabriel Henrique da Silva.

1.3.) Realizada a busca pessoal, com MÁRCIO foram localizadas 24 porções de cocaína, 07 porções de crack e 13 porções de maconha. Com Gabriel foi localizado 01 invólucro plástico com crack, bem como a quantia de R\$ 53,90.

1.4.) Na oportunidade, o adolescente informou aos Policiais que havia comprado o entorpecente de MÁRCIO.

1.5.) Assim, estaria o réu incurso nas penas do artigo 33, caput c/c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls.05/91), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de interrogatório e de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente.

3.) O réu foi notificado (fl. 112), seguiu-se defesa preliminar (fls. 117/123) e o despacho de fls. 131/133, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência à fls. 180/185), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Narrou que “esse moleque passou na hora” e que foi abordado enquanto estava com sua esposa, sendo que os policiais queriam levá-la. Foi “forjado”, porque não havia drogas em “suas partes íntimas”. Estava solto há 01 mês e 22 dias, sendo que não estava nesse tráfico, porque não há nenhuma digital sua na droga. Ainda, alegou que foi agredido. Já foi condenado duas vezes por tráfico, além de ter sido apreendido por infração análoga ao tráfico quando era menor.

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu aumento pelas inúmeras prisões do réu por tráfico, por ter sido preso quando estava cumprindo pena por outro tráfico e pelo maior poder vulnerante do crack; além da majoração da pena na forma do art. 40, III, da Lei de Drogas, asem incidência da minorante do tráfico privilegiado. No mais, fixação do regime fechado nos termos da Lei de Crime de Hediondos; pedindo a absolvição do crime de associação para fins de tráfico de drogas.

7.) A defesa, por seu turno (fls. 175/179), pugnou pela absolvição em razão de fragilidade da prova. Subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Ainda, pela aplicação da menor pena e recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 07 porções de crack, 13 porções de maconha e 24 porções de cocaína, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos colhidos em inquérito policial (fls.05/91), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de interrogatório e de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão, notadamente pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 39/42), assinado por perito criminal, quando restou comprovado se tratar de cocaína, maconha e crack a substância apreendida; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Vagner, policial militar, testemunha da comum, narrou que estava em patrulhamento, quando um transeunte relatou que havia duas pessoas, uma com uma macha no rosto e outra com uma tatuagem no rosto, traficando. Deslocando-se até o ponto em que estariam, ambos tentaram fugir, porém foram abordados. Revistado o réu, foi encontrada uma sacola preta contendo drogas. Com o outro, Gabriel, adolescente, uma quantia em dinheiro e uma porção de crack, similar as que o réu portava. Já havia visto o réu algumas vezes. Afirmou que é próximo de uma escola, cerca de 03 quadras, 200 a 300 metros de distância. Laercio, policial militar, testemunha, na mesma toada, narrou o ocorrido, acrescentando que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que as drogas encontradas foram cocaína, maconha e crack, afirmando, ainda, que já prendeu o réu em outra ocorrência de tráfico.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

13.2.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

15.) Em que pese se tratar de majorante não descrita na denúncia, o art. 383 do CPP, que, disciplinando a emendatio libelli, permite sua incidência. O crime foi cometido com venda para adolescente, ou seja, envolvendo-o e atingindo-o. Sendo o critério etário objetivo para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, esta restou bem demonstrada.

15.1.) Sem prejuízo, deve haver incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois o crime foi cometido nas imediações de instituição de ensino, cerca de 200 metros de distância. Tanto vulnerou de maneira ampliada a saúde pública próximo de local frequentado por grande quantidade de crianças e adolescentes abstratamente considerada, que, como visto, alcançou um adolescente inclusive, que comprava drogas do réu no momento da abordagem.

15.2.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois o réu é reincidente específico.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu MARCIO SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA, como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria

da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser regular, pois, em que pese o poder vulnerante do crack, as drogas apreendidas são aquelas que normalmente observadas no cotidiano forense, em quantidade normal (cerca de 44 porções). No mais, ter cometido o crime enquanto cumpria pena é fato a ser analisado no juízo da execução, bem como, parcialmente, resvala na reincidência, não devendo lastrear aumento nesta etapa, sob pena de bis in idem.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita à época - infomando que era chapa de caminhão e fazia reparos no imóvel em que a droga foi encontrada convenientemente - pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: o réu tinha 20 anos à época, o que diz respeito à personalidade do agente, mas também já era reincidente específico (fls. 141/143). A menoridade relativa sempre prepondera, ressalvada a multirreincidência.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: ante a presença de das majorantes do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 06 anos 07 meses e 06 dias de reclusão e 659 dias-multa.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu MARCIO SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA, 06 anos 07 meses e 06 dias de reclusão e 659 dias-multa, calculados no mínimo legal ante a ausência de elementos comprovado a capacidade econômica do réu, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e, apesar da pena fixada em patamar inferior a 08 anos, as circunstâncias são desfavoráveis.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, pois respondeu preso, assim devendo permanecer salvo se sobrevier situação modificadora, destacando-se que o requisito da garantia da aplicação da lei penal foi acentuado com a condenação. Expeça-se o necessário.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA